Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
Số: DN26/2016/HHDNNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------o0o--------

V/v: Góp ý về nội dung Dự thảo Nghị định quy định về quản lý giá chuyển nhượng của giao dịch liên kết, chống chuyển giá, chống thất thu Ngân sách Nhà nước

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2016

Kính gửi: Tổng cục Thuế - Bộ Tài Chính

Trước hết, xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ của Quý Tổng cục dành cho Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam trong suốt thời gian qua.

Liên quan đến nội dung dự thảo Nghị định "Quy định về quản lý giá chuyển nhượng của giao dịch liên kết, chống chuyển giá, chống thất thu Ngân sách Nhà nước" mà chúng tôi nhận được vào ngày 12/10/2016 vừa qua, chúng tôi xin có một số ý kiến như dưới đây, rất mong Quý Tổng cục xem xét và tiếp nhận.

1. Điều 8 khoản 1: Về giới hạn trần được tính vào chi phí hợp lý của lãi vay từ các bên liên kết

Theo dự thảo, tổng chi phí lãi vay thanh toán cho các bên liên kết được trừ vào chi phí tính thuế không vượt quá 20% lợi nhuận thuần trước thuế chưa trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, chi phí lãi vay và chi phí khấu hao (sau đây gọi là "EBITDA").

Quy chế thuế về giá giao dịch liên kết là quy chế xem xét tính hợp lý của giá giao dịch liên kết dựa trên so sánh với giá giao dịch độc lập. Nếu giá giao dịch liên kết nằm trong phạm vi hợp lý trong tương quan với giá giao dịch độc lập thì cần phải được cho phép trừ vào chi phí tính thuế. Việc xem xét dựa trên mức trần giới hạn 20% của EBITDA hoàn toàn không liên quan với quy chế thuế nêu trên là không hợp lý nếu xét trên tinh thần của quy chế, do đó không nên đưa vào trong quy định.

Ngoài ra, về cơ bản nếu xét tới các doanh nghiệp mà cần vay từ các bên liên kết, ví dụ như doanh nghiệp trong tình trạng thua lỗ, gặp khó khăn trong huy động vốn thực hiện thì EBITDA của những doanh nghiệp này càng thấp, nếu không cho phép khấu trừ chi phí hợp lý thì sẽ dẫn đến tình trạng càng khó thực hiện vay từ các bên liên kết. Hơn nữa chúng tôi cũng hiểu rằng nếu bên cho vay thiết lập lãi vay thấp một cách không hợp lý thì rủi ro liên quan đến giá giao dịch liên kết tại nước đó sẽ cao lên.

Chúng tôi tha thiết đề nghị xóa bỏ khoản mục đi ngược lại với tinh thần của quy chế thuế về giá giao dịch liên kết nêu trên.

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

2. Điều 9 Khoản 2: Về việc minh bạch các trường hợp sử dụng cơ sở dữ liệu mà cơ quan thuế sử dụng trong phân tích giá giao dịch liên kết

Trong dự thảo hiện nay, cơ sở dữ liệu mà cơ quan thuế sử dụng trong phân tích giá giao dịch liên kết bao gồm cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế.

Cơ sở dữ liệu này không được công khai do đó trước khi có kiểm tra thuế, bên nộp thuế là doanh nghiệp cũng không thể thực hiện phân tích dựa trên cơ sở dữ liệu này

Mặc dù các doanh nghiệp luôn nỗ lực cao nhất trong thực hiện phân tích trước theo quy định của pháp luật, tuy nhiên cơ quan thuế lại đưa ra những chỉ đạo một chiều trên cơ sở sử dụng dữ liệu mà doanh nghiệp không nắm được, gây tổn thất lớn đến lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Để đảm bảo lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp tuân thủ quy định pháp luật, chúng tôi thấy rằng cần phải giới hạn các trường hợp sử dụng cơ sở dữ liệu mà doanh nghiệp không nắm được, tha thiết đề nghị bổ sung các quy định hạn chế các trường hợp sử dụng cơ sở dữ liệu này như dưới đây:

- Trường hợp doanh nghiệp là đối tượng kiểm tra không tự thực hiện phân tích giá giao dịch liên kết
- Doanh nghiệp là đối tượng kiểm tra có thực hiện phân tích giá giao dịch liên kết nhưng cơ quan thuế có cơ sở hợp lý rõ ràng để nhận định rằng nội dung phân tích này không thích hợp cũng như phân tích của cơ quan thuế dựa trên cơ sở dữ liệu mà chỉ cơ quan thuế nắm được là thích hợp, đồng thời cơ quan thuế cần chỉ rõ cơ sở của nhận định này .

3. Điều 10 Khoản 2, khổ thứ 2: Về nghĩa vụ xuất trình Hồ sơ thông tin tập đoàn toàn cầu, Hồ sơ quốc gia và Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia

Theo yêu cầu của cơ quan thuế, nếu công ty mẹ tối hậu có lập Hồ sơ thông tin tập đoàn toàn cầu, Hồ sơ quốc gia và Báo cáo lợi nhuận quốc gia thì cần phải cung cấp cho cơ quan thuế.

Tuy nhiên, nếu công ty mẹ tối hậu là doanh nghiệp Việt Nam thì ngoại trừ Hồ sơ quốc gia, trong các quy định pháp luật hiện hành không yêu cầu doanh nghiệp phải lập các giấy tờ còn lại, không cần xuất trình giấy tờ nêu trên cho cơ quan thuế.

Như vậy, không tính đến Hồ sơ quốc gia của doanh nghiệp Việt Nam , chúng tôi không thể đồng ý với quy định mà tạo nên tình trạng phân biệt đối xử, không bình đẳng do chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Chúng tôi kính mong xóa bỏ

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

quy định này cho đến khi có quy định luật rõ ràng yêu cầu các doanh nghiệp Việt Nam cũng có nghĩa vụ cung cấp các tài liệu nêu trên.

4. Điều 10 Khoản 3: Về rút ngắn thời hạn nộp hồ sơ xác định giá liên kết

Trong dự thảo hiện nay đang rút ngắn thời hạn nộp hồ sơ xác định giá liên kết từ 30 ngày làm việc theo luật hiện hành xuống còn 15 ngày làm việc.

Xét trên mức độ phức tạp trong phân tích giá giao dịch liên kết, chúng tôi xét thấy dù doanh nghiệp có thực hiện phân tích trước nhưng vẫn có khả năng phát sinh thêm thời gian chuẩn bị các giấy tờ bổ sung. Hơn nữa, đứng trên góc độ trách nhiệm của doanh nghiệp trong kiểm tra thuế thì chúng tôi kính mong vẫn giữ nguyên mức thời hạn 30 ngày làm việc như hiện nay.

Cuối cùng, đại diện cho các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam, chúng tôi xin cam kết sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hết mình vì sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm và hỗ trợ từ Quý Tổng cục.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam

Chủ tịch, Yanai Taiji

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài Chính;
- Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam;
- Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng;